I. OBJETIVO

Establecer el procedimiento a seguir para elaborar y tramitar el acta mensual de costos de interventoría, relacionado con el diligenciamiento de los siguientes formatos:

MEPI-MN1-IN-8-FR-1: Acta de Costos.
MEPI-MN1-IN-8-FR-2: Hoja de Ruta y Orden de Pago Contrato de Interventoría.

II. ALCANCE

El presente instructivo aplica a las actividades para el trámite del Acta de Costos, desde la elaboración de la misma hasta su correspondiente radicación.

III. GENERALIDADES

1. La información solicitada en los formatos que hacen parte del presente instructivo debe ser diligenciada en su totalidad por el Interventor. Cuando la información no aplique se indica con N/A.

2. Las notas contenidas en los formatos del presente instructivo deben ser tenidas en cuenta para todos los efectos contractuales correspondientes.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información y de los valores registrados en los formatos descritos, así como, por las operaciones aritméticas contenidas en los mismos.

4. En este formato se relacionan los costos de personal y otros costos mensuales de Interventoría utilizados en el periodo del acta, según lo establecido en la propuesta económica aprobada y/o Acta de Modificación de Costos vigente.

5. El Acta de Costos con los soportes correspondientes debe ser presentada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su revisión y firma dentro del término estipulado contractualmente. Una vez revisada y suscrita por el Supervisor del Contrato de Interventoría se devuelve al Interventor para su radicación en la sede central de INVIAS Bogotá o se continua con el trámite que señale el Instituto.

6. La numeración de las actas debe hacerse en forma consecutiva con corte al último día de cada mes calendario, en concordancia con los conceptos de dedicación de personal y recursos a utilizar según lo establecido en la propuesta económica aprobada y/o Acta de Modificación de Costos vigente.

7. En el evento en que la orden de inicio del contrato sea impartida en fecha distinta al primer día del mes correspondiente, la primera acta debe elaborarse con corte al último día del mismo mes.

8. Cuando por circunstancias debidamente justificadas se haya suspendido el contrato de interventoría, se debe tramitar un Acta de Costos hasta la fecha de suspensión, indicando en la misma la fecha de suspensión y el periodo a cobrar. Cuando el contrato se reanude se da continuación a la presentación mensual de las actas de costos de conformidad con lo establecido en el presente instructivo. Si por efecto de la suspensión se hace necesaria la tramitación de dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta, seguida de la letra A.

   En el evento de presentarse durante la ejecución del contrato cambio de Supervisor del contrato de interventoría, el Interventor y el Supervisor saliente deben suscribir el Acta de Costos con corte al último día de actuación del Supervisor saliente. El Supervisor entrante debe suscribir con el Interventor el Acta de Costos desde la fecha de inicio de su actuación hasta el último día del mes calendario correspondiente.

   Si por efecto del cambio del Supervisor se hace necesario tramitar dos Actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera Acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del formato.

9. Siempre que se suspenda el contrato de obra, debe suspenderse el respectivo contrato de interventoría.

10. En la última Acta de Costos del contrato debe indicarse expresamente que corresponde al "Acta Final de Costos".

11. El poder otorgado a un apoderado para la firma de las actas, debe ser específico y presentarse en documento escrito con autenticación ante notario público.

12. El Interventor debe presentar al Supervisor del contrato de interventoría el Acta de Costos y el formato MEPI-MN1-IN-8-FR-2 Hoja de ruta y orden de pago del Acta de Costos, registrando la trazabilidad de las fechas para su trámite por las partes involucradas.

13. Toda modificación de los costos de personal u otros costos no contemplados contractualmente, debe ser solicitada por el Interventor con la debida justificación técnica y económica al Supervisor del Contrato de Interventoría para su aprobación. Una vez aprobado por las partes, debe ser incluida en el Acta de Modificación de Costos correspondiente.

14. El Interventor debe velar porque el personal de interventoría adscrito a la ejecución del proyecto cumpla con lo expresado en la declaración juramentada acerca de que su dedicación total en los diferentes proyectos en los que participa no supera el 100%.

15. Para el pago del acta, el Interventor debe acreditar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y ARL) y demás aportes legales vigentes, (Caja de Compensación Familiar, SENA, e ICBF).

    El Interventor debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7, registrando el personal vinculado al proyecto tanto de nómina como de prestación de servicios, indicando los aportes de seguridad social y

parafiscales de acuerdo con los montos y plazos establecidos por la ley. Este formato hace parte del Informe Mensual de Interventoría.

16. El Interventor debe presentar certificación de pago de los aportes parafiscales y de seguridad social con sus soportes, suscrita por el representante legal o el revisor fiscal según el caso, de acuerdo con la normatividad vigente, para el periodo correspondiente del Acta; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

    A su vez, el Supervisor del contrato de interventoría debe certificar la verificación del pago de los citados aportes, como requisito para el trámite y pago del Acta de Costos.

17. El factor multiplicador involucra los aspectos que indique el pliego de condiciones del respectivo concurso de méritos del cual se origina el contrato de interventoría.

18. Para la conformación y entrega del expediente contractual, el Interventor debe ceñirse a los lineamientos que determine la Entidad a través de las dependencias competentes encargadas de administrar y custodiar los expedientes contractuales, en coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – OTIC.

IV. ACTA DE COSTOS FORMATO MEPI-MN1-IN-8-FR-1

1. NÚMERO DE ORDEN: Se debe llevar el consecutivo de los ítems de pago de acuerdo con la propuesta económica aprobada.

    Para aquellos contratos en los cuales esté pactado el incremento anual para los costos de interventoría, se debe mantener el número de orden asignado adicionando una letra que identifique dicho incremento (Ejemplo: 1A, 1B, 2A, 2B,…).

    Cuando se incluya personal u otros costos directos no incluidos en la propuesta económica aprobada, se debe identificar con la letra N iniciando de nuevo la numeración (Ejemplo: N1, N2, N3,…) y relacionarlos a continuación de los establecidos en la propuesta económica aprobada para costos directos de personal y otros costos directos, previa aprobación del Instituto.

2. CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA): Se relacionan en el mismo orden de la propuesta económica aprobada, los costos de personal y otros costos; al final de la columna se debe subtotalizar el valor básico, IVA y valor total.

3. CANTIDAD: En esta columna se debe relacionar el número del personal, equipos y elementos propuestos.

4. CONCEPTO: En esta columna se relaciona el personal y la descripción de los otros costos directos correspondientes.

5. COSTO MENSUAL: En esta columna, se indica el costo mensual por cada concepto que corresponde a la propuesta económica aprobada.

6. PRIMA REGIONAL: En esta columna se relaciona el valor de la prima regional autorizada de acuerdo con la propuesta económica aprobada.

7. TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (Hombre-Mes): Para los “Costos Directos de Personal” en esta columna se debe indicar el tiempo total de dedicación Hombre-mes durante el plazo del contrato. Para otros costos directos se debe indicar el tiempo total de utilización durante el plazo del contrato.

8. VALOR TOTAL: Para los “Costos Directos de Personal” es el resultado del producto de la suma del “Costo Mensual” más la “'Prima Regional”, por la “Cantidad” y por el “Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)” para cada concepto. Para los “Otros Costos Directos” corresponde al producto de la “Cantidad” por el “Costo” por el “Total Dedicación Recurso”.

9. ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS: En esta columna se indican los Costos Directos de Personal y los Otros Costos Directos incrementados anualmente de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) pactado contractualmente.

10. CONDICIONES ACTUALIZADAS: Se refiere a los acumulados autorizados mediante la última modificación de costos formato MEPI-MN1-IN-9-FR-1 indicando el número y fecha de aprobación.

11. FACTOR MULTIPLICADOR: Corresponde al valor indicado en la propuesta económica aprobada por el Instituto en la adjudicación del proceso de selección.

12. PRESENTE ACTA: En estas columnas se consigna la dedicación realmente utilizada durante el mes y el costo correspondiente para cada concepto. Se debe subtotalizar los Costos Directos de Personal afectados por el factor multiplicador y subtotalizar Otros Costos Directos; la sumatoria de estos conceptos determina el valor total básico del Acta.

13. EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA: En estas columnas se deben incluir todos los valores de los recursos causados incluyendo la columna “presente acta”. Se debe verificar que la sumatoria mes a mes de la utilización de los recursos y costos acumulados, no sobrepasen en ningún momento los consignados en las condiciones iniciales o actualizadas. La columna “valor total”, corresponde a la sumatoria de los valores mensuales de todas las actas acumuladas y no al producto del tiempo acumulado por el costo mensual, esto se establece para que el balance final del contrato sea exacto.

14. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría deben indicar en el Acta de Costos el valor del anticipo otorgado, el valor amortizado en la respectiva acta, valor amortizado acumulado y el valor del saldo por amortizar, si es del caso.

15. En el evento de requerirse la suscripción de más de un Acta de Costos en un mismo mes de ejecución, por efecto de suspensión en la ejecución del contrato o cambio del Supervisor del contrato de interventoría, la numeración de las Actas debe conservar el consecutivo siguiendo los lineamientos descritos en las Generalidades del presente instructivo.

16. El Interventor debe presentar los soportes que respalden los cobros que se presentan en el Acta de Costos respectiva, tanto para los costos de personal como de otros costos.

V. HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO INTERVENTORÍA FORMATO MEPI-MN1-IN-8-FR-2

Documento que registra la trazabilidad de los trámites efectuados al Acta de Costos y mediante el cual se ordena el pago de dicha Acta. Este formato debidamente diligenciado hace parte de los documentos soporte del Acta que debe presentar el Interventor.

La Hoja de Ruta y Orden de Pago debe ser diligenciada por el Interventor y presentada al Supervisor del contrato de interventoría con los siguientes documentos:

- Original del Acta de Costos Formato MEPI-MN1-IN-8-FR-1.
- Original de la Afectación Presupuestal de Obligaciones (Formato AFINCO-FR-12).
- Original de la Identificación de Ejecución Contractual (Formato AFINCO-FR-13).
- Certificación de pago de los aportes parafiscales y de seguridad social con sus soportes, suscrita por el representante legal o el revisor fiscal según el caso, de acuerdo con la normatividad vigente, para el periodo correspondiente del Acta.
- Certificación suscrita por el Supervisor del contrato de interventoría en la cual se haga constar la verificación del pago de los aportes parafiscales y de seguridad social, para el periodo correspondiente del Acta.
- Documentos soporte del Acta de Costos en medio físico y magnético indicados a continuación:
  - Copia de la planilla firmada por el personal utilizado vinculado por nómina o por contrato de prestación de servicios en la que conste el valor mensual pagado al personal correspondiente al mes del Acta de Costos, valor que debe corresponder con los valores indicados en el Acta de Costos y la propuesta económica aprobada por el Instituto.
  - Planillas de pago de seguridad social y aportes legales correspondientes, que reflejen el valor pagado por estos conceptos.
  - Informe ejecutivo de los profesionales y especialistas que sean utilizados durante el mes, relacionado con las actividades y recomendaciones dirigidas a la interventoría.
- Documentos idóneos que soporten el pago de otros costos directos (Facturas, contratos, recibos, cuentas de cobro, tiquetes aéreos, entre otros).
- Informe mensual correspondiente al mes del Acta de Costos.

En la Orden de pago debe indicarse el valor a pagar incluido el IVA con la amortización del anticipo tanto en letras como en números, cuando aplique.

Diligenciada por el Interventor la Hoja de Ruta y Orden de Pago Contrato Interventoría, el Interventor debe presentarla con los documentos antes descritos a la Dirección Territorial correspondiente dentro de los cinco (5) primeros días calendario del mes siguiente a la ejecución de las actividades de interventoría.

Una vez recibidos los documentos, la Dirección Territorial dentro de los tres (3) días hábiles siguientes debe realizar la revisión de los mismos y suscribir la Hoja de Ruta y Orden de Pago o hacer devolución de los mismos para su corrección o complementación por parte del Interventor dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la citada devolución.

Los trámites de recibo y devolución indicados deben ser relacionados en el formato de Hoja de Ruta y Orden

de Pago.

Suscrita la Hoja de Ruta y Orden de Pago por el Supervisor del contrato de interventoría y el Director Territorial, el Supervisor debe entregarla al Interventor con los documentos soporte para su radicación en la sede central de INVIAS Bogotá, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes.

Recibida esta documentación, el Gestor Técnico de Proyecto dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recibo debe verificar la entrega de los documentos soporte para el pago y realizar las revisiones aritméticas al Acta de Costos, Formato MEPI-MN1-IN-8-FR-1, para la posterior firma de la Hoja de Ruta y Orden de Pago contrato interventoría por parte del Ordenador del Pago.

Autorizado el pago por parte del Ordenador del mismo, el Gestor Técnico de Proyecto en Sede Central del INVIAS o el Supervisor del Contrato de Interventoría en el caso de las Direcciones Territoriales informa al Interventor mediante correo electrónico, para que el Interventor continúe el trámite para pago ante el grupo de cuentas por pagar del Instituto. El Interventor debe radicar el original de la factura de venta con los documentos soporte dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación de esta autorización. La factura debe identificar el número y año del contrato, número del acta y mes de ejecución, así como la descripción de las actividades cobradas.

En todo caso el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría para efectos del trámite y radicación digital de las Actas deben ceñirse a los instructivos que para tal efecto expida el Instituto.

Así mismo, para efectos de la facturación electrónica de ser el caso, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría deben dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente y en los instructivos expedidos por el Instituto para el trámite.

Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría exigir al Interventor el cumplimiento de los plazos establecidos para la radicación de la factura de venta con sus documentos soporte y en caso de incumplimiento adelantar las gestiones requeridas para iniciar las acciones administrativas a que haya lugar.

VI. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN
1	30 de diciembre de 2016	Alineación con el nuevo modelo Integrado de Gestión, Mapa de procesos, Proceso Gestión de la Infraestructura Vial. Instructivo que reemplaza MSE-IN-07 y Formatos que reemplazan MSE-FR-11 y MSE-FR-11-1.
2	Enero de 2022	Alineación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y ajuste al Decreto 1292 de 2021. Instructivo que reemplaza MINFRA-MN-IN-8 y Formatos que reemplazan MINFRA-MN-IN-8-FR-1 y MINFRA-MN-IN-8-FR-2.